

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2537	นาง อา บหรือทองอาบ ช่อน กลิ่น	ผู้ร้อง
	ผู้ร้อง คัดค้าน	ผู้ร้อง
	นาง อินทิรา หรือจันอับ พิมพ์ หล่อ	ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1358, มาตรา 1360, มาตรา 1382

ผู้ร้อง ผู้คัดค้านและบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทร่วมกัน ซึ่งตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1358 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกันและเจ้าของรวมคนอื่นมีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ตามมาตรา 1360 ตราบใดที่ยังไม่มีการแบ่งแยกที่ดินกันเป็นส่วนสัดการที่ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนหนึ่งคนใดเข้าครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดิน ก็ต้องถือว่าครอบครองที่ดินส่วนนั้น ๆ ในฐานะเจ้าของรวมคนหนึ่งเท่านั้นดังนั้น การที่ผู้ร้องได้เข้าไปครอบครองทำนาในที่ดินพิพาททำให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ทางปรักษ์ไม่เว้นเสียแต่จะได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือโดยการบอกกล่าวไปยังเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ว่าไม่มีเจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนเจ้าของรวมคนอื่นอีกต่อไป

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2780 เนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา มีชื่อผู้ร้องและผู้คัดค้านและบุคคลอื่นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันผู้คัดค้านได้ยกที่ดินส่วนของตนให้ผู้ร้องและได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ได้รับยกให้และ

ส่วนของตนรวมเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยความสงบและโดยเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกิน 10 ปีขอให้มีคำสั่งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ไม่เคยยกที่ดินส่วนของตนให้แก่ผู้ร้องและยังครอบครองที่ดินในส่วนของตนตลอดมา ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินเฉพาะส่วนของผู้คัดค้านตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนของผู้คัดค้านโดยการครอบครองหรือไม่ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ผู้ร้อง ผู้คัดค้าน และบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1358 ให้สันนิษฐานว่า เจ้าของรวมมีสิทธิจัดการทรัพย์สินรวมกันและเจ้าของรวมคนอื่น ๆ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินได้ แต่การใช้นั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ตามมาตรา 1360 เมื่อยังไม่มี การแบ่งแยกที่ดินกันเป็นส่วนสัด การที่ผู้มิชื่อถือกรรมสิทธิ์คนหนึ่งคนใดเข้าครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดิน ก็ต้องถือว่าครอบครองที่ดินส่วนนั้น ๆ ในฐานะเจ้าของรวมคนหนึ่ง หากก่อให้เกิดสิทธิที่จะอ้างว่าตนครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเสียแต่คนเดียว ไม่เพราะก่อนที่จะมีการแบ่งแยกยังไม่อาจทราบได้ว่าที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของเจ้าของรวมคนใดแน่ การที่ผู้ร้องได้เข้าไปครอบครองทำนาในที่ดินพิพาท หากทำให้ผู้ร้องได้

กรรมสิทธิ์ทางทรัพย์สินไม่เว้นเสียแต่จะได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือโดยบอก
กล่าวไปยังเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ว่า ไม่มีเจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนเจ้าของรวมคน
อื่นอีกต่อไป คดีนี้ไม่มีข้อเท็จจริงให้ถือได้ว่าได้มีการบอกกล่าว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงฐานะยึดถือแทนผู้มี
สิทธิครอบครองได้ และไม่อาจถือได้ว่าการแย่งการครอบครอง ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่
ขึ้น

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>